

Pejabat Agama Islam Daerah Gombak

Lwn

Emry Hisham bin Yusoff (Responden 1)

Nielufaa Asrin binti Padil (Responden 2)

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, Kes Mal (Semakan)
No.: 2212-A0010-003-0011, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin
(Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel) dan YA
Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),
Pada 30 Mac 2023 bersamaan 8 Ramadan 1444H]**

*Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam
(Negeri Selangor) 2003*

Peguam Syarie

Pemohon : *Tidak diwakili*

Responden : *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu permohonan semakan yang dimohon oleh Pejabat Agama Islam daerah Gombak, Selangor melalui Tuan Mohamed Tahir bin Abd. Manap, Pegawai Tadbir Agama, Pejabat Agama Islam Daerah Gombak terhadap perintah Kes Mal No.: 10300-012-0419-2016 yang diputuskan pada 16/8/2016 bersamaan 13 Zulkaedah 1437H.

[2] Perintah yang diputuskan YA Hakim Bicara tersebut adalah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan seksyen 23 (2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah mensabitkan bahawa pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang diakadnikahkan pada 21/2/2016 di Swan Shell Burswood, Perth, Australia adalah sah dan mengikut hukum Syarak.
3. Mahkamah memerintahkan pernikahan ini didaftarkan di Pejabat Agama Islam yang berbidangkuasa, tertakluk kepada peruntukan seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

[3] Permohonan Semakan ini dimohon atas alasan **"Pernikahan telah menggunakan wali abang sulong pihak perempuan sedangkan pada masa yang sama bapa kandung pihak perempuan masih hidup dan keadaan ini menimbulkan keraguan status kesahihan pernikahan mereka kerana telah berlaku perpindahan wali nasab dari bapa kepada anak lelaki"**.

Fakta Kes

[4] Kedua-dua Responden telah bernikah pada 21/2/2016 di Swan Shell Burswood, Perth, Australia. Pernikahan ini adalah pernikahan kedua (poligami) bagi Responden 1.

[5] Pernikahan kedua-dua Responden telah diwalikan oleh Syafee Ansary bin Padil yang merupakan abang kandung Responden 2 dan disaksikan oleh dua orang saksi iaitu Mohd Azrin bin Rahmani dan juga Abd. Khalid bin Jaafar

dengan mas kahwin sebanyak AUD 300 dan dengan hantaran berjumlah RM2120.16.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Bagi melaksanakan semakan ini, kami telah memanggil dan menyemak rekod Kes Mal No.: 10300-012-0419-2016. Penelitian terhadap rekod prosiding kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

[7] Berdasarkan semakan Kami terhadap rekod Kes Mal No.: 10300-012-0419-2016, Kami turunkan kronologi perjalanan kes tersebut seperti berikut:

1. Kes Mal No.: 10300-012-0419-2016 adalah Permohonan Pengesahan/Daftar Nikah Poligami dibawah seksyen 23(2) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan telah difailkan pada 4 /7/2016 melalui Notis Permohonan dan Afidavit kedua-dua Responden.
2. Kes telah disebut kali pertama dihadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi (Puan Atrasina binti Mohd Zahrullail) iaitu pada 19/7/2016 dengan kehadiran kedua-dua Responden.
3. Pada 4/8/2016 kedua-dua Responden telah memfailkan Afidavit Keterangan Wali (Syafee Ansary bin Padil/Abang Kandung), Afidavit Keterangan Saksi (Mohd Azrin bin Rahmani) dan pada 8/8/2016 pula Afidavit Keterangan Saksi (Abd. Khalid bin Jaafar) difailkan.

4. Pada 16/8/2016 kes telah sekali lagi disebut dihadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi (Puan Atrasina binti Mohd Zahrullail) dengan kehadiran kedua-dua Responden.

5. Kes telah diputuskan oleh YA Hakim Bicara pada 16/8/2016 melalui alasan ringkas yang ditandatangani oleh YA Hakim Bicara pada jam 9.33 pagi.

[7] Berdasarkan kronologi yang kami nyatakan di atas, Kami sama sekali tidak menemui rekod kes ini disebut/dibicarakan dihadapan YA Hakim, melainkan sebutan kes dihadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi pada 19/7/2016 dan 16/8/2016.

[8] Melalui dapatan tersebut, Kami beranggapan bahawa YA Hakim Bicara telah gagal untuk melakukan siasatan terperinci terhadap rukun-rukun nikah sama ada dipenuhi atau pun tidak dalam pernikahan kedua-dua Responden tersebut terutamanya berkaitan rukun wali yang mana dalam Affidavit-afidavit yang difailkan menunjukkan pernikahan telah diwalikan oleh abang kandung Responden 2 (Syafee Ansary bin Padil) sedangkan pada masa yang sama bapa kandung (Padil bin L. Othman) Responden 2 masih hidup.

[9] Kegagalan YA Hakim Bicara untuk melakukan siasatan terperinci ini sudah pasti memberi kesan kepada perintah yang telah dikeluarkan pada tarikh 16/8/2016 tersebut dan juga memberi kesan terhadap perkahwinan kedua-dua Responden.

[10] Berdasarkan dapatan tersebut, Kami sebulat suara berpuashati bahawa telah wujud kekhilafan dan kecacatan dalam proses YA Hakim Bicara membuat keputusan Kes Mal No.: 10300-012-0419-2016 dan Kami juga berpuashati bahawa kekhilafan tersebut adalah kekhilafan yang mewajarkan Kami untuk campurtangan melalui prosedur Semakan sebagaimana yang telah digariskan oleh Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 : *“Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah”* di para 5 yang menyatakan;

“5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.”

[11] Oleh itu, pada hemat Kami, satu siasatan semula berhubung dengan rukun-rukun nikah dalam pernikahan kedua-dua Responden terutamanya berkaitan rukun wali adalah wajar untuk diadakan termasuk selain mensepina saksi-saksi yang hadir semasa pernikahan tersebut berlangsung, keterangan daripada bapa kandung Responden 2 adalah penting untuk diperolehi dalam memastikan asas dan kehendak Syarak berkenaan dengan perpindahan wali daripada bapa kandung (wali akrab) kepada abang kandung (wali ab’adh) dipenuhi dalam pernikahan tersebut.

[12] Suka kami tegaskan bahawa Rasulullah SAW telah memberi panduan agar seseorang Hakim dalam melaksanakan perbicaraan, sebelum membuat keputusan hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang semua perkara. Asas terhadap perkara ini adalah sepertimana yang dinyatakan melalui hadis yang boleh dirujuk dalam kitab *Nailu Authar*, Jilid 8, Cetakan Dar Al-Hadith iaitu-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول, فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء"

Maksudnya: *Bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : "Wahai Ali! Apabila berada di hadapan kamu dua orang yang bertelingkah, maka jangan kamu menghakimi di antara keduanya sehinggalah kamu mendengar dari pihak yang lain sepertimana kamu mendengar dari pihak yang pertama. Sekiranya kamu lakukan demikian, nescaya akan jelaslah penghakiman"*

(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi)

[13] Melalui hadis tersebut, menunjukkan bahawa seseorang Hakim perlu memahami sesuatu perkara yang dibawa ke hadapannya dan melihat dari pelbagai sudut serta mendapatkan keterangan daripada semua pihak yang perlu sebelum membuat keputusan

KEPUTUSAN

SETELAH semakan terhadap rekod prosiding Kes Mal No.: 10300-012-0419-2016 dijalankan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut-

1. Perintah bertarikh 16/8/2016 dalam Kes Mal No. 10300-012-0419-2016 adalah **DIBATALKAN**.

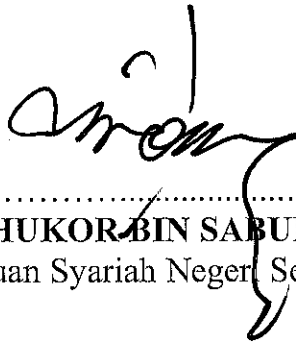
2. Kes Mal No. 10300-012-0419-2016 hendaklah dibicara dan disiasat semula oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

Seksyen 71(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

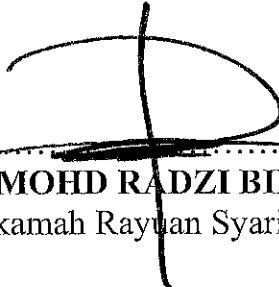
-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor